

TRIBUNAL PLENO DE 19/06/24

ITEM Nº 01

EXAME PRÉVIO DE EDITAL - MUNICIPAL

01 TC-010870.989.24-1.

Representante: R6 Estacionamento Rotativo Ltda.

Representada: Prefeitura de Ibiúna.

Responsável: Paulo Kenji Sasaki – Prefeito.

Objeto: impugnação ao edital de Concorrência Eletrônica nº 08/2024 (Edital de Licitação nº 20/2024), visando celebração de contrato de concessão de outorga onerosa, para implantação, operação, manutenção, apoio técnico, processamento de dados operacionais, financeiros e gerenciais, com disponibilidade de software e equipamentos, materiais e mão de obra, além da exploração e administração de estacionamento rotativo pago denominado “zona azul” nas vias e logradouros públicos do Município.

Regime de Licitação: Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

Advogado(s): Marcia Siqueira Dias Rosa – OAB/SP 213.003; Marcelo Carvalho Zeferino – OAB/SP 231.959.

EMENTA: EXAME PRÉVIO DE EDITAL. CONCORRÊNCIA. ESTACIONAMENTO ROTATIVO PAGO. CONCESSÃO DE OUTORGA ONEROSA. REQUISITOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO PARA HABILITAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL. PARCELA PASSÍVEL DE COMPROVAÇÃO SEM A DEVIDA JUSTIFICATIVA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE APRESENTAÇÃO DE ATESTADO EMITIDO POR PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. CORREÇÕES DETERMINADAS. PROCEDÊNCIA INTEGRAL DA REPRESENTAÇÃO.

RELATÓRIO

R6 ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA formula
representação em face I da Concorrência Eletrônica nº 8/2024 (Edital de

Licitação nº 20/2024), do tipo maior oferta sobre o valor da outorga inicial, certame promovido por PREFEITURA DE IBIÚNA visando a celebração de contrato de concessão de outorga onerosa, para implantação, operação, manutenção, apoio técnico, processamento de dados operacionais, financeiros e gerenciais, com disponibilidade de software e equipamentos, materiais e mão de obra, além da exploração e administração de estacionamento rotativo pago denominado “zona azul” nas vias e logradouros públicos do Município, com sessão de abertura inicialmente designada para 6 de maio de 2024.

Volta-se a autora contra os itens 8.1.1 e 8.1.9 do Termo de Referência¹ pois, segundo arrazoa, o CREA não registra atestado de capacidade técnica em nome de pessoa jurídica, conforme artigo 55 da Resolução Confea 1025/2009. Estariam as disposições impugnadas, portanto, equivocadas por confusão entre as formas de comprovação de capacidade técnica operacional e profissional, eis que a exigência de registro de atestados em órgão de classe seria limitada à pessoa física.

Incorreta seria, ademais, a eleição de execução de projetos como parcela atinente à qualificação técnica operacional (subitem 8.17, a, Termo de Referência)², pois aludida tarefa é exercida por responsável técnico, e não pelas empresas licitantes.

Queixa-se, por fim, da exigência de apresentação de atestados emitidos apenas por pessoa jurídica de direito público, sem possibilidade de aproveitamento de prova emitida por empresas privadas.

¹ 8.1.1. A(s) empresa(s) licitante(s) deverá(ão) apresentar atestado(s) de capacidade técnica acervados(CAT), pertinente e compatível(is) com o objeto desta licitação, podendo o(s) mesmo(s) ser(em) emitido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público.

8.1.9. A comprovação da capacidade técnica deverá ser feita em nome da Licitante mediante a apresentação de certificado do respectivo atestado pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, juntamente com a Certidão de Acervo Técnico expedida em nome do responsável técnico da Proponente conforme o caso, integrante de seu quadro permanente

² 8.1.7. Implantação, operação, manutenção e gerenciamento de Serviços de Estacionamento Rotativo em logradouros públicos, através créditos eletrônicos e gestão do uso remunerado das vagas, sistema de pagamento ainda por meio de terminais eletrônicos e por meio de aplicativos disponibilizados para uso através de aparelhos Smartphones e similares, incluindo: a) Execução de projetos e implantação de sinalização vertical e horizontal em vias e logradouros públicos municipais;

Nos termos articulados na inicial, requer liminar suspensão do procedimento e, ao final, retificação do instrumento de convocação.

Ao reconhecer presunção de afronta a previsões legais e a precedentes deste Tribunal, determinei a suspensão do certame em decisão de 2 de maio passado, referendada por este Egrégio Plenário em sessão subsequente (eventos 11 e 35).

Em seguida, notificou-se o responsável para que encaminhasse a este Tribunal, em até 10 (dez) dias úteis, inteiro teor do edital (ou certificação de que a versão apresentada pelo representante corresponde fielmente ao original), acompanhado de informações sobre eventuais publicações, esclarecimentos, impugnações ou recursos administrativos, bem como de razões de interesse (evento 20).

Transcorrido aludido prazo e sem ingresso de documentos ou justificativas, os autos seguiram para manifestação de Assessoria Técnico-Jurídica (evento 41).

ATJ-Engenharia expõe que fundamenta sua análise no edital e anexos disponibilizados no Portal ComprasBr, no qual obteve, ademais, informação de que o certame se encontra suspenso. Acresce que não localizou o instrumento convocatório no *site* oficial do Município, nem no Portal Nacional de Contratações Públicas³.

Manifesta-se pela procedência da representação, com recomendação de aperfeiçoamento do texto editalício, em parecer que respectiva **Chefia** encaminha (evento 47).

Ministério Público de Contas acompanha, sem embargo de propor aplicação de multa, por descumprimento das determinações exaradas

³ Cita os seguintes acessos:

ComprasBr. Nº do Processo P1729/2024. Disponível em: <https://comprasbr.com.br/pregao-eletronicodetalhe/?idlicitacao=26220>. Acessado em 03 de jun. de 2024.
Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna. Disponível em: <https://ibiuna.sp.gov.br/>. Acessado em 03 de jun. de 2024.
Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP. Disponível em: <https://www.gov.br/pncp/pt-br>. Acessado em 03 de jun. de 2024.

(evento 52).

Este o relatório.

GCMAB
PP

TC-010870.989.24-1

VOTO

Instrução unânime não deixa dúvidas quanto à procedência das insurgências trazidas à avaliação desta Corte, sequer rebatidas pela Prefeitura de Ibiúna.

Consoante destaca o Ministério Público de Contas, as críticas recaem sobre questões eminentemente técnicas, em especial, sobre os requisitos de qualificação técnico-operacional dos licitantes.

Neste panorama, encurto razões e adoto o parecer de Assessoria Técnico-Jurídica como fundamentação da presente decisão. Assim, deverão ser corrigidas pela Prefeitura de Ibiúna as seguintes disposições editalícias.

A exigência relativa ao atestado de capacidade técnico-operacional (itens 8.1.1 e 8.1.9 do Termo de Referência⁴) deve se amoldar ao artigo 67, inciso II, da Lei nº 14.133/2021⁵, sem imposição de entrega de Certidão de Acervo Técnico (CAT).

A execução de projetos (item 8.1.7.a) deverá ser excluída das

⁴ 8. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 8.1.1.

A(s) empresa(s) licitante(s) deverá(ão) apresentar atestado(s) de capacidade técnica acervados(CAT), pertinente e compatível(is) com o objeto desta licitação, podendo o(s) mesmo(s) ser(em) emitido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público.

8.1.9. A comprovação da capacidade técnica deverá ser feita em nome da Licitante mediante a apresentação de certificado do respectivo atestado pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, juntamente com a Certidão de Acervo Técnico expedida em nome do responsável técnico da Proponente conforme o caso, integrante de seu quadro permanente.

⁵ Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

Art. 67. A documentação relativa à qualificação técnico-profissional e técnico-operacional será restrita a:

II - certidões ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho profissional competente, quando for o caso, que demonstrem capacidade operacional na execução de serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior, bem como documentos comprobatórios emitidos na forma do [§ 3º do art. 88 desta Lei](#);

parcelas a serem atestadas⁶, pois não restou justificada a respectiva relevância ou valor significativo da exigência⁷.

Por fim, deverá ser incluída a possibilidade de apresentação de atestado(s) emitido(s) por pessoa jurídica de direito privado, ausente na atual versão do instrumento convocatório.

Com vistas a conformar as previsões editalícias ao figurino legal aplicável, cabe **recomendar** à Origem as seguintes correções, constantes da manifestação técnica coligida na instrução:

“Proponho também que seja revista a exigência contida no item 8.1.2 do Termo de Referência, que trata da exigência de prova de registro da proponente e de seus responsáveis técnicos no CREA/CAU da região da sede do licitante. A exigência respaldada no art. 55 da Lei n. 5.194/66, só poderá ser feita quando da execução dos serviços, devendo, portanto, ser dirigida somente ao vencedor do certame, conforme jurisprudência consolidada desta Corte.

Proponho, ainda, que a redação do item 8 do Termo de Referência seja aprimorada, de forma a deixar claras as exigências direcionadas à comprovação de capacidade técnico-operacional e profissional, bem como revise e motive as parcelas eleitas.

Proponho, finalmente, que as informações técnicas contidas nos anexos do Edital sejam revisadas para garantir a conformidade com o disposto no art. 18 da Lei 14.133/21, conforme já mencionado neste parecer. Proponho também a compatibilização das informações técnicas constantes nos Termos de Referência (“Termo de Referência para implantação do estacionamento rotativo público” e o Termo de Referência constante no item 22 do “Estudo e Projeto Básico para implantação do estacionamento rotativo público”) e no Edital, com o objetivo de consolidar as informações e eliminar incompatibilidades nas exigências (requisitos dos equipamentos, exigências de qualificação técnica, critérios para o julgamento e classificação, entre outros), visando à organização e clareza do edital e seus anexos.

É necessário também ajustar o Anexo XIII, que deveria tratar

⁶ 8.1.7. Implantação, operação, manutenção e gerenciamento de Serviços de Estacionamento Rotativo em logradouros públicos, através créditos eletrônicos e gestão do uso remunerado das vagas, sistema de pagamento ainda por meio de terminais eletrônicos e por meio de aplicativos disponibilizados para uso através de aparelhos Smartphones e similares, incluindo: a) Execução de projetos e implantação de sinalização vertical e horizontal em vias e logradouros públicos municipais;

⁷ Destaca ATJ-Engenharia:

“Portanto, tendo em vista a falta de esclarecimentos técnicos acerca das exigências de qualificação técnica, a ausência de justificativas nos termos previstos no art. 18 da Lei 14.133/21 e a falta de orçamento detalhado que permita averiguar o valor significativo dos itens exigidos, entendo como procedente a questão levantada pelo representante.”

da prova de conceito, conforme previsto no item 24 do Edital. Ademais, o documento “Estudo e Projeto Básico para implantação do estacionamento rotativo público” não está expressamente previsto no Edital como um de seus anexos, assim como o Anexo XX, que trata da Prova de Conceito. Assim, o Edital e seus anexos requerem uma revisão integral de forma a consolidar as informações e evitar inconsistências.”

Ante o exposto, acompanho instrução unânime e voto pela **procedência integral da representação**, determinando-se à Prefeitura de Ibiúna a adoção das seguintes **medidas corretivas** no edital da Concorrência Eletrônica nº 8/2024:

Adaptar a exigência afeta à qualificação técnico-operacional ao disposto no artigo 67, inciso II, da Lei nº 14.133/2021;

Excluir a execução de projetos das parcelas eleitas para evidenciação de capacidade técnica; e

Incluir possibilidade de apresentação de atestado(s) emitido(s) por pessoa jurídica de direito privado.

Sem prejuízo, **recomenda-se**:

Exclusão da exigência de prova de registro da proponente e de seus responsáveis técnicos no CREA/CAU (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia/ Conselho Regional de Arquitetura) da região da sede da licitante dos requisitos de habilitação;

Aprimoramento das previsões relativas à qualificação técnica (operacional e profissional); e

Revisão das informações técnicas contidas nos Anexos do Edital, inclusive sobre a Prova de Conceito, nos termos indicados por ATJ-Engenharia.

Deverá a Origem, ademais, promover ampla e diligente revisão de todos os demais itens do instrumento convocatório, sobretudo aqueles

relacionados ao conteúdo tratado nesta decisão, efetivando, após, a correspondente republicação, reabrindo-se prazo aos interessados para preparo de propostas.

Deverá ainda garantir a regular divulgação do certame, nos termos do artigo 54 da Lei nº 14.133/2021⁸ e conforme noticiado no próprio caderno convocatório⁹.

Com o trânsito em julgado, archive-se.

GCMAB
PP

⁸ Art. 54. A publicidade do edital de licitação será realizada mediante divulgação e manutenção do inteiro teor do ato convocatório e de seus anexos no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).

⁹ 34.14 - O Edital na íntegra estará disponível nos endereços eletrônicos: Portal Nacional de Contratações Públicas (<https://www.gov.br/pncp/pt-br>), Portal ComprasBr (<https://www.comprasbr.com.br>) e Site Oficial Município (www.ibiuna.gov.br) sem custos, salvo os referentes a fornecimento de cópia em meio físico, quando solicitado, com os seus elementos constitutivos, limitados ao valor do custo efetivo de reprodução gráfica da documentação fornecida, devendo ser requerido junto ao Setor de Licitação, situado na Avenida Capitão Manoel de Oliveira Carvalho nº 51 – Centro- Ibiúna/SP, CEP 18.150-000.